Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „РАВНИЩЕ - 2", УЧАСТЪЦИ „ЦЕНТРАЛЕН" И „ИЗТОЧЕН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГОРНА КРЕМЕНА И С. ВЪРБЕШНИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 18 ЯНУАРИ 2018 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, ГР. МЕЗДРА

Днес, 31 ви март .....2021 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката на основание:

чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 115 на Министерския съвет от 12 февруари 2021 г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище - 2", участъци „Централен" и „Източен" разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца, сключен на 18 януари 2018 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра, с правоприемника на концесионера, между

СТРАНИТЕ

Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, наричан за краткост КОНЦЕДЕНТ,

и

„ЙОТОВ СТОУН" ЕАД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205920129 , със седалище и адрес на управление гр. Мездра 3100, ул. „Раковска" № 8, представлявано от Димчо Йотов – изпълнителен директор, наричано за краткост КОНЦЕСИОНЕР, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище - 2", участъци „Централен" и „Източен" разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца, сключен на 18 януари 2018 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра („Договора"), в съответствие с Решение № 728 на Министерския

съвет от 27 ноември 2017 г. (обн. ДВ, бр. 96 от 2017 г.), се продължава с правоприемника на концесионера „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра – „ЙОТОВ СТОУН" ЕАД, гр. Мездра.

Чл. 2. „ЙОТОВ СТОУН" ЕАД, гр. Мездра поема всички права и задължения на „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра, произтичащи от Решение № 728 на Министерския съвет от 27 ноември 2017 г. и Договора.

Чл. 3 (1) В 30-дневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение „ЙОТОВ СТОУН" ЕАД, гр. Мездра, се задължава да внесе банкова гаранция по чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Договора, за 2021 г., в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

(2) В 10-дневен срок от представяне на банковата гаранция по ал. 1 министърът на енергетиката освобождава внесената от „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра, банкова гаранция по чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Договора.

(3) В срока по ал. 1 страните по Договора сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находище „Равнище - 2", участъци „Централен" и „Източен", при условията на чл. 23 от Договора.

(4) В 30-дневен срок от сключване на договора по ал. 3 натрупаните до датата на прехвърляне средства по откритата от „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра, специална банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находище „Равнище - 2", участъци „Централен" и „Източен", се внасят по сметката по ал. 3.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е задължение по ал. 1 , ал. 3 и ал. 4 „ЙОТОВ СТОУН" ЕАД, гр. Мездра, дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 32, ал. 4 от Договора.

Чл. 4. Член 44 от Договора се изменя така:

„**Чл. 47.** Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката:

телефон: 02 9263272; 02 9263197;

факс: 02 9263252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. Мездра

ул. „Раковска" № 8

„ЙОТОВ СТОУН" ЕАД

телефон: 091 092 721

факс: 091 092 720

e-mail: office@yotovstone.com

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище - 2", участъци „Централен" и „Източен" разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца, сключен на 18 януари 2018 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра, състои се от три страници и влиза в сила от 28 ноември 2019 г. – датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на заличаването на „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра в следствие на прекратяването му поради преобразуване чрез промяна на правната форма от ЕООД в ЕАД,

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Равнище - 2", участъци „Централен" и „Източен", разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца, сключен на 18 януари 2018 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД, гр. Мездра, остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ДИМЧО ИОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ЙОТОВ СТОУН" ЕАД